

CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO INDEFINIDO
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL FEDES
No. 003-2020

En la ciudad de Loja, a los 01 días del mes de Junio del 2021, comparecen, por una parte FEDES representada por su Director General el Dr. Roberto José Beltrán Zambrano portador de la cédula de ciudadanía N° 1101887899 en calidad de EMPLEADOR; y por otra parte la señorita **Gianella Patricia Armijos Macas con C.I 1104672272** en calidad de la TRABAJADORA. Los comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de Loja y capaces para contratar, quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar este CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO INDEFINIDIDO con sujeción a las declaraciones y estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas:

Al EMPLEADOR y EL TRABAJADOR en adelante se los denominará conjuntamente como "Partes" e individualmente como "Parte".

PRIMERA: ANTECEDENTES: EL EMPLEADOR, para el desarrollo de las tareas propias de su actividad, contrata los servicios personales de la TRABAJADORA que las desempeñará de conformidad con la ley, los reglamentos internos, las disposiciones generales, las órdenes e instrucciones que imparta EL EMPLEADOR o sus representantes.

La Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, se publicó en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nro. 483 del 20 de abril de 2015, estableciendo que, a partir de esta fecha, el contrato individual de trabajo a tiempo indefinido es la modalidad típica de la contratación laboral o permanente, y que su extinción se producirá únicamente por las causas y procedimientos establecidos en el Código de Trabajo, y señala las excepciones respectivas.

SEGUNDA: OBJETO Y OBLIGACIONES: LA TRABAJADORA declara estar en condiciones aptas para prestar sus servicios personales como: ***Community Manager***.

TERCERA: OBLIGACIONES DE LA TRABAJADORA ejecutará todas las actividades que le sean encomendadas a fin de dar cumplimiento al objeto del contrato y; especialmente a las siguientes actividades:

1. Elaboración del plan de comunicación.
2. Elaboración de boletines y notas informativas.
3. Elaboración de informes y material rendición de cuentas.
4. Manejo de redes sociales y página web.
5. Cobertura de eventos.
6. Comunicación interna y externa.
7. Diseño de piezas comunicacionales.
8. Documentar experiencias y vivencias en video y escrito.
9. Apoyar al comunicador y diseñador cuando lo requiera.

LA TRABAJADORA se compromete fielmente con EL EMPLEADOR, a cumplir a cabalidad en forma total y satisfactoria las mismas así como otras funciones que les fueren asignadas por las autoridades conforme a lo estipulado en este contrato.

CUARTA: HONORARIOS y FORMA DE PAGO: EL EMPLEADOR pagará a LA TRABAJADORA un valor de: \$ 550,00 (quinientos cincuenta dólares americanos) de forma mensual y demás beneficios establecidos en la ley, y demás bonificaciones acordadas de conformidad con la política salarial institucional; de la sumatoria que resulte entre la base salarial y demás bonificaciones, se harán los descuentos que correspondan a los aportes personales de LA TRABAJADORA al Instituto Ecuatoriano

de Seguridad Social, retención del impuesto a la renta si lo hubiera, los ordenados por el Juez o autoridad competente y los demás determinados por la ley en forma mensual.. El pago se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta de Cuenta de ahorros No. 2204595916 del Banco del Pichincha

QUINTA: JORNADA LABORAL: LA TRABAJADORA se obliga a laborar en jornadas de trabajo a tiempo completo de conformidad con la ley, en Horario de 08H00 a 13h00 y de 15H00 a 18H00 de lunes a viernes, pudiendo EL EMPLEADOR hacer reajustes o cambios en el horario si así lo impusiera las circunstancias, de acuerdo Art. 57 del Código de Trabajo.

SEXTA: HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS: Si por las exigencias del trabajo a realizarse o por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, fuese necesaria que LA TRABAJADORA deba laborar sábados o domingos o en horas suplementarias, las realizará con autorización del EMPLEADOR, para lo cual las partes aceptan someterse a lo dispuesto en el

Art. 52 y 55 del Código de Trabajo. Para los efectos de esta cláusula se tomará en cuenta si las funciones que deba cumplir LA TRABAJADORA son de confianza o dirección según el Art. 58 del mismo Código.

SÉPTIMO : PLAZO Y PERÍODO DE PRUEBA: El plazo de duración del contrato será de tiempo indefinido desde la fecha de suscripción del mismo. Sin embargo, los primeros (90 noventa días), son de prueba, para todos los efectos de Ley de conformidad con el Art. 15 de la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar. Sin embargo, podrá terminarse por las causales establecidas en el Art. 169 del Código de Trabajo y Art. 26 y Art. 30 de la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar. En cuanto sea aplicables para este tipo de contrato.

OCTAVA: OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES Y TRABAJADORES: En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones de EL EMPLEADOR y EL TRABAJADOR, estos se sujetarán estrictamente a lo dispuesto en el Código de Trabajo en su capítulo IV de las obligaciones del EMPLEADOR y de LA TRABAJADORA, más de las estipuladas en este contrato. Se consideran como faltas graves de EL TRABAJADOR, y por tanto suficientes para dar por terminada la relación laboral.

NOVENA: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: De común acuerdo entre las partes, conforme lo faculta el Código de Trabajo y la Ley de Propiedad Intelectual vigente, los descubrimientos e invenciones, las mejoras en los procedimientos, así como, todos los trabajos y resultados de las actividades que desarrolle LA TRABAJADORA para el EMPLEADOR, material didáctico en cumplimiento del objeto del presente contrato, quedarán a beneficio exclusivo de EL EMPLEADOR, la cual podrá patentar o registrar a su nombre tales trabajos, resultados, inventos, descubrimientos o mejoras; sin perjuicio de lo cual, reconocerá el nombre del Profesional como autor, descubridor o inventor de los mismos.

DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD: En la ejecución del presente contrato llegará a conocimiento de LA TRABAJADORA información confidencial relacionada con la propiedad intelectual, estrategias y planificaciones institucionales, software de computación, "know know", fórmulas, patentes, signos distintivos, publicidad, datos personales, programas de estudios, estrategias, presupuestos, salarios de personal de EL EMPLEADOR, motivo por el cual LA TRABAJADORA se halla prohibido de hacer uso de dicha información en asuntos que no estén relacionados con este contrato o de divulgar tal información a terceras personas, si no cuenta previamente con autorización escrita de EL EMPLEADOR, así como tampoco podrá revelar el contenido de los documentos que llegará a elaborar o los trámites que llegare a realizar como parte de su trabajo, aún después de concluida la relación laboral. Sin embargo, EL

EMPLEADOR, podrá en determinados casos, de acuerdo con las políticas de la fundación, ceder derechos o parte de ellos a EL TRABAJADOR.

DÉCIMA PRIMERA: ÍNDICES DE EFICIENCIA Y EVALUACIÓN: Por tratarse de una relación laboral determinar al inicio o durante la prestación del servicio, los índices mínimos de eficiencia, rendimiento, ética y cumplimiento de los valores institucionales que deberá observar LA TRABAJADORA ; además de respetar y cumplir la misión, visión y valores institucionales de el EMPLEADOR. Por ende, las partes expresamente convienen en enfatizar que la índole de las labores de EL EMPLEADOR exige un alto grado de rendimiento y eficiencia, así como de compromiso ético con los valores institucionales en el desempeño de las actividades encomendadas, por lo que EL EMPLEADOR se reserva el derecho de evaluar periódicamente a LA TRABAJADORA.

LA TRABAJADORA declara conocer y aceptar que, de los resultados de la evaluación, el EMPLEADOR se reserva el derecho de toma de decisiones positivas en base a incentivos; y, negativas, incluso esta última puede constituirse en causal de terminación del contrato.

DÉCIMA: CONTROVERSIA: Las partes contratantes aceptan y se ratifican en todo el contenido de este contrato; y en caso de controversia o diferencia derivada de este contrato, las partes de manera libre y voluntaria la someten a los servicios de mediación que ofrece la Oficina de Asistencia Jurídica y Mediación de la Universidad Técnica Particular de Loja, que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, a su respectivo reglamento como Centro, y a las normas que las partes creyeran convenientes. No podrá presentarse demanda

ante la justicia ordinaria si no existiere un Acta de Imposibilidad de Acuerdo, y solo en este caso será sometido a resolución de los jueces civiles de la ciudad de Loja, para tal efecto las partes renuncian fuero y domicilio.

DÉCIMA SEGUNDA.- Disposiciones Generales.- Autorización y certificación del Ministerio de Relaciones Laborales: En todo cuanto no esté expresamente convenido en el presente contrato, las partes se remiten a las correspondientes disposiciones el Código del Trabajo y demás normas legales o reglamentarias pertinentes o supletorias.

El Ministerio de Relaciones Laborales, expresamente autoriza las estipulaciones constantes en este Contrato, y da fe de que ellas han sido leídas y libremente convenidas entre las partes comparecientes por ajustarse a la expresión de su voluntad, a su mejor interés y a la ley.

Para constancia las partes se ratifican y aceptan el contenido de las cláusulas contractuales y suscriben tres ejemplares de igual tenor.



Firmado electrónicamente por:
**ROBERTO JOSE
BELTRAN
ZAMBRANO**

Dr. Roberto Beltrán Zambrano
EL EMPLEADOR
C. I 1101887899

Mgs. Gianella Patricia Armijos Macas
LA TRABAJADORA
C. I 1104672272

Elaborado por:	Gabriela Moreira Aguirre (Abogada).	
Revisado por:	Salomé Rios (Administrativo Financiero)	
Aprobado por:	Jorge Luis Valarezo (Coordinador General)	